

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3332/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประสาท พร บุญ ลาก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ่นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 3 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย 8 เดือนจำเลยถูกคุมขังพอแก่โทษศาลชั้นต้นให้ปล่อยตัวไป แม้โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่ไม่ปรากฏว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วจึงยังไม่มีโทษจำคุกที่จะนับต่อให้ ศาลจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279วรรคสอง, 284, 91 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง, 284, 91 วางโทษตามมาตรา 284 จำคุก 4 ปี วางโทษตามมาตรา

279 พรรคสอง จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 ปี ส่วนคำขอให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นให้ยกเสียเพราะคดีดังกล่าวจำเลยได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว

โจทก์อุทธรณ์ขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เพียงว่าศาลจะพิพากษาให้นับโทษจำคุกของจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นนั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 8 เดือน จำเลยต้องชังพอแก่โทษคดีดังกล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นจึงออกหมายปล่อยตัวจำเลยไป โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อปรากฏว่าจำเลยพ้นโทษในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อไปแล้วแม้โจทก์จะได้ยื่นฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาก็ตามแต่ไม่ปรากฏในสำนวนว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงยังไม่มีโทษจำคุกในคดีดังกล่าวที่จะนับต่อให้ศาลจึงไม่อาจนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6503/2528 ของศาลชั้นต้นได้

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ